

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3590/2538

นาย เอกชัย ม่วงศิริ โดยนายมงคล ม่วง
ศิริ ผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์

กับพวก

โจทก์

นาย เก่งลิ่มหรือเก่งลิ่มหรือเก่งลิ่ม แซ่
ฮึง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 538, มาตรา 1574

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 142, มาตรา 177 วรรคสาม

การทำให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลที่คู่ความตกลงกันให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความทำกันเป็นข้อแพ่งชนะมิได้มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา112เดิมจึงไม่เป็นนิติกรรมที่โจทก์ที่2ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองฟ้องคดีต่อศาลแทนโจทก์ที่1ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลตามมาตรา1574เสียก่อน เมื่อโจทก์แพ้คดีตามคำทำจำเลยที่1ยอมบังคับตามฟ้องแย้งได้โดยไม่ต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องแย้งเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าหรือไม่เพราะเป็นเรื่องนอกเหนือคำทำและไม่ถือว่าอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538แต่เมื่อจำเลยที่1เป็นผู้ฟ้องแย้งและจำเลยที่2เป็นเพียงผู้อาศัยการพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองไปจด

ทะเบียนการเช่าให้แก่จำเลยที่2เป็นเรื่องนอกเหนือไปจากคำขอตามฟ้องแย้งจึงไม่ชอบและปัญหานี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

โจทก์ ทั้ง สอง ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า โจทก์ ที่ 1 เป็น บุตรโดยชอบ ด้วย กฎหมาย ของ โจทก์ ที่ 2 เมื่อ ปี 2515 จำเลย ที่ 1 ได้ ทำสัญญาเช่า ที่ดิน โฉนด เลขที่ 4568 ของ โจทก์ ที่ 2 เพื่อ ปลูกสร้างตึกแถว มี กำหนด ระยะเวลา 15 ปี เพื่อให้ คนอื่น เช่า และ มี ข้อตกลงกับ โจทก์ ที่ 2 ว่า เมื่อ ครบ กำหนด การ เช่า แล้ว ให้ ตึกแถว ที่ สร้างตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของ โจทก์ ที่ 2 จำเลย ที่ 1 ได้ สร้าง ตึกแถว ลง ในที่ดิน ดังกล่าว ใน ปี 2519 โจทก์ ที่ 2 ยก ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์ที่ 1 และ ต่อมา จำเลย ที่ 2 เช่า ตึกแถว ห้อง พิพาท จาก จำเลย ที่ 1วันที่ 23 พฤษภาคม 2530 ซึ่ง เป็น วัน ครบ กำหนด อายุ สัญญาเช่าระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ที่ 1 ตึกแถว ห้อง พิพาท ได้ ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของ โจทก์ ทั้ง สอง ตาม ผล แห่ง สัญญาเช่า และ โดย ผล แห่งกฎหมาย แต่ จำเลยทั้ง สอง ก็ ยัง คง อาศัย อยู่ ใน ตึกแถว โจทก์ ได้ บอกเลิก การ เช่า แล้วแต่ จำเลย ทั้ง สอง ไม่ยอม ออกจาก ตึกแถว ห้อง พิพาท ทำให้ โจทก์ ทั้ง สองได้รับ ความเสียหาย ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร ออกจากตึกแถว ห้อง พิพาท และ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 4568 ให้ จำเลย ทั้ง สอง ชดใช้ค่าเสียหาย เดือน ละ 3,000 บาท แก่ โจทก์ ทั้ง สอง นับแต่ วันฟ้องเป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย ทั้ง สอง และ บริวาร จะ ออก ไป จาก ที่ดิน และ ตึกแถว ห้อง พิพาท

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ และ จำเลย ที่ 1 ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้องและ บังคับ ให้ โจทก์ ที่ 1 หรือ ที่ 2 หรือ โจทก์ ทั้ง สอง ร่วมกัน จัดการจดทะเบียน การ เช่า

ตึกแถว ห้อง พิกาท ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2551หาก โจทก์ ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือ
เอา คำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนาของ โจทก์ ทั้ง สอง ให้ โจทก์ ทั้ง สอง ชดใช้
ค่าเสียหาย เดือน ละ 500 บาทนับ จาก วันฟ้อง แยก เป็นต้น ไป จนกว่า โจทก์ ทั้ง
สอง จะ ปฏิบัติ ตามคำพิพากษา

โจทก์ ทั้ง สอง ให้การ แก่ฟ้อง แยก ขอให้ ยกฟ้อง แยก ของ จำเลย ที่ 1

ก่อน สืบพยานโจทก์ คู่ความ ทำ กัน ว่า ถ้า ผล การ ตรวจ พิสูจน์ ลายมือชื่อ
เจ้าของ ที่ดิน ใน หนังสือ แสดง ความ ยินยอม และ อนุญาต ของเจ้าของ ที่ดิน ใน
คดี หมายเลขดำ ที่ 2166/2533 ของ ศาลชั้นต้น เป็นลายมือชื่อ ของ โจทก์ ที่ 2
โจทก์ ยอม แพ้ หาก ผล การ ตรวจ พิสูจน์ไม่ใช่ ลายมือชื่อ ของ โจทก์ ที่ 2 จำเลย
ทั้ง สอง ยอม แพ้ ต่อมา ปรากฏว่าใน คดี หมายเลขดำ ที่ 2166/2533 ของ ศาลชั้น
ต้น ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ได้ รายงาน ผล การ ตรวจ พิสูจน์
ว่าลายมือชื่อ ใน หนังสือ ยินยอม ดังกล่าว เป็น ลายมือชื่อ ของ โจทก์ ที่ 2 จริง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง ให้ โจทก์ ที่ 1 และ ที่ 2 ไป ดำเนินการจด
ทะเบียน การ เช่า ตึกแถว เลขที่ 81/24 เป็น ระยะเวลา ถึง วันที่ 1พฤษภาคม
2531 ให้ แก่ จำเลย ที่ 2 เพราะ จำเลย ที่ 1 ให้ จำเลย ที่ 2เช่า ช่วง หาก โจทก์ ไม่
ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดงเจตนา ของ โจทก์ คำขอ อื่น
ตาม ฟ้องแยก ให้ยก

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์ ศาลชั้นต้น สั่ง รับ อุทธรณ์ เฉพาะ โจทก์ ที่ 1

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก ฟ้องแยก นอกจาก ที่ แก้ให้ เป็น ไป
ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ที่ 1 และ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "โจทก์ ที่ 1 ฎีกา สรุป เป็น โจความ ได้ว่าการ ที่ โจทก์ ที่ 2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ของ โจทก์ ที่ 1 ผู้เยาว์ดำเนิน กระบวนพิจารณา แทน โจทก์ ที่ 1 เกี่ยวกับการ ทำ เป็น การกระทำนิติกรรม การ ที่ โจทก์ ที่ 2 ทำการ ทำ ไป โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จาก ศาลจึง เป็น การ ขัด ต่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 นั้นพิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า การ ทำ เป็น เรื่อง เกี่ยวกับการ ดำเนิน กระบวนพิจารณา คดี ใน ศาล ที่ คู่ความ ตกลง กัน ให้ ศาล วินิจฉัยชี้ขาด ใน ประเด็นที่ คู่ความ ทำ กัน เป็น ข้อ แพ้ ชนะ มิได้ มุ่ง โดยตรง ต่อ การ ผูกนิติสัมพันธ์ ขึ้น ระหว่าง บุคคล เพื่อ จะ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือ ระวัง ซึ่ง สิทธิ ตาม ความหมาย ของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 112 (ตรง กับ ฉบับที่ ได้ ตรวจ ชำระ ใหม่ มาตรา 149) จึง ไม่เป็นนิติกรรม ที่อยู่ ใน บังคับ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574ที่ ต้อง ได้รับ อนุญาต จาก ศาล เสีย ก่อน ฎีกา ของ โจทก์ ที่ 1 พังไม่ขึ้น

ส่วน ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สอง สรุป เป็น โจความ ได้ว่า เอกสาร สัญญาขยาย เวลา การ เช่า ดึกแถว พืพาท ออก ไป ถึง ปี 2551 โดย จำเลย ที่ 1 ได้จ่ายเงิน ตอบแทน แก่ โจทก์ ที่ 2 เป็น เงิน 300,000 บาท เป็น สัญญาต่างตอบแทน จำเลย ทั้ง สอง จึง มีอำนาจ ฟ้องแย้ง ให้ โจทก์ ทั้ง สองไป จดทะเบียน การ เช่า ได้ และ เมื่อ โจทก์ ทั้ง สอง แพ้ คดี จำเลย ทั้ง สองตาม คำทำ โจทก์ ทั้ง สอง จึง ต้อง ไป จดทะเบียน การ เช่า ให้ แก่ จำเลยตาม ฟ้องแย้ง พิเคราะห์ แล้ว ที่ จำเลย ที่ 1 ฟ้อง แแย้ง ว่า ฝ่าย โจทก์ต้อง ไป จดทะเบียน การ เช่า ดึกแถว พืพาท จน ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2551โดย จำเลย ที่ 1 อ้างว่า เป็น สัญญาต่างตอบแทน นั้น เห็นว่า เมื่อคู่ ความ ทำ กัน เป็น ข้อ แพ้ ชนะ โดย ให้ ดู ผล การ ตรวจ พิสูจน์ ลายมือชื่อของ โจทก์ ที่ 2 ใน เอกสาร หนังสือ ยินยอม ให้ เช่า ใน คดี หมายเลขดำที่ 2166/2533 ของ ศาลชั้นต้น และ ปรากฏว่า โจทก์ เป็น ฝ่าย แพ้ คดีตาม คำทำ จำเลย ที่ 1 ย่อม จะ บังคับ ตาม ฟ้องแย้ง แก่ โจทก์ได้ โดยไม่ต้อง พิจารณา อีก ว่า ข้อเท็จจริง ตาม

ฟ้องแย้ง เป็น สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่า สัญญาเช่า หรือไม่ เพราะ เป็น เรื่อง นอกเหนือ คำทำ โจทก์ทั้ง สอง จึง ต้อง ไป จดทะเบียน การ เช่า ตาม ฟ้องแย้ง และกรณี ไม่ ถือว่าอยู่ ใน บังคับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 ดัง ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ไม่ต้อง ด้วยความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สอง พังขึ้น แต่ คดี นี้ จำเลยที่ 1 เท่านั้น เป็น ผู้ฟ้องแย้ง และ จำเลย ที่ 2 เป็น เพียง ผู้อาศัยที่ ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ โจทก์ ทั้ง สอง ไป จดทะเบียน การ เช่า ให้ แก่จำเลย ที่ 2 เป็น เรื่อง นอกเหนือ ไป จาก คำขอ ตาม ฟ้องแย้ง จึง ไม่ชอบและ ปัญหา นี้ เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควร แก้ไข "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ โจทก์ ทั้ง สอง ไป ดำเนินการ จดทะเบียนการ เช่า ตึกแถว เลขที่ 81/24 เป็น ระยะเวลา ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2551แก่ จำเลย ที่ 1 หาก โจทก์ ทั้ง สอง ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษาแทน การแสดง เจตนา ของ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)การดำเนินการตกลงกันระหว่างคู่ความในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลให้ศาลชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความทำกันเป็นข้อแพ่งชนะเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84(1)และเป็นข้อตกลงที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนว่าจะต้องปฏิบัติหรือได้ความว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตกลงทำกันการตกลงกันจึงเป็นการผูกนิติสัมพันธ์กันเมื่อตกลงกันไว้อย่างไรก็ต้องผูกพันกันตามนั้นจึงเป็นนิติกรรมการตกลงกันในศาลมิใช่ว่าจะไม่เป็นนิติกรรมเช่นการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันตามมาตรา138เป็นต้นเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา850และเป็นนิติกรรมอยู่อย่างชัดๆนอกจากนี้การตกลงกันมิใช่ว่าจะเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเสมอไปเช่นการตกลงกันตามสัญญาจ้างแรงงานเป็นต้น (2)การทำกันตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็คงต้องถือว่าเป็นนิติกรรมคู่สัญญาที่ตกลงกันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงโดยที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมตกลงเปลี่ยนแปลงด้วยหาได้ไม่ดีนี้คู่ความทำกันว่าถ้าผลการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อเจ้าของที่ดินในหนังสือแสดงความยินยอมและอนุญาตของเจ้าของที่ดินในคดีหมายเลขดำที่2166/2533ของศาลชั้นต้นเป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่2โจทก์ยอมแพ้หากผลการตรวจพิสูจน์ไม่ใช่ลายมือชื่อของโจทก์ที่2จำเลยทั้งสองยอมแพ้ฉะนั้นการทำกันในศาลในคดีนี้จึงมิใช่นิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ซึ่งถ้าเกี่ยวกับทรัพย์สินผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1574เมื่อไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินจึงกระทำกันได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าถ้าเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ถ้าเป็นการตกลงกันในศาลแล้วจะไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลคงต้องอยู่ในบังคับของมาตรา1574เหมือนกัน ?ไฟจิตรบุญญพันธุ์?